

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 316 del 01/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 143 del 01/06/2023

OGGETTO:

Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "Calabria - Svelare Bellezza" (Delibera CIPESS del 02/08/2022 n° 30) - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

Intervento di: "Riqualficazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo".

Affidamento incarico di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), Legge 11 settembre 2020, n° 120 per come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n° 77, convertito in Legge 29/07/2021, n° 108 per attività di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E., tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

CUP: C82B18000110002 CIG: 94403127E7

CAP. 1018 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Delibera CIPESS n° 30 del 02.08.2022, avente ad oggetto "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020", ha assegnato risorse per gli interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo «Calabria - Svelare bellezza»;
- tra gli interventi ammessi a finanziamento con la predetta Delibera CIPESS n° 30 del 02.08.2022 è ricompreso anche l'intervento del Comune di Squillace denominato "Riqualficazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo", per un importo complessivo di € 1.270.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 13/12/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Riqualficazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo", redatto dall'arch. Antonio Macaluso - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, per un importo complessivo di € 1.270.000,00 di cui € 850.638,96 per lavori, € 22.012,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 303.012,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione a contrarre n° 265 del 09.05.2023 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E. per la realizzazione dell'intervento di "Riqualficazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo" attraverso l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come derogato dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs citato;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Visto che:

-è stata generata nella piattaforma MEPA apposita Trattativa Diretta, ID Negoziazione: 3561182, invitando il seguente operatore economico scelto dall'apposito elenco:

➤ Studio Tecnico arch. Pantaleone Narciso - P.IVA 00742700792;

-il termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dalla richiesta ID Negoziazione: 3561182 era fissato alle ore 13:00 del 19.05.2023;

-nel termine di cui al precedente punto è pervenuta l'offerta da parte dell'operatore economico Studio Tecnico arch. Pantaleone Narciso - P.IVA 00742700792, il quale ha proposto un ribasso percentuale dello 0,50% pari ad un'offerta di € 80.128,30 oltre CNPAIA e IVA come per Legge;

-lo Studio Tecnico arch. Pantaleone Narciso ha partecipato tramite una R.T.P. così costituita:

1. Arch. Pantaleone Narciso (Mandatario) C.F. NRCPTL51T21I937F, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Catanzaro al n° 751;
2. Ing. Marco Roppa (Mandante) C.F. RPPMRC83E01M208L, all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711;
3. Ing. Roberta Agosto Cod. Fisc. GSTRRT87M50C616S, iscritta all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 3208, in qualità di giovane professionista;

Evidenziato che con propria determinazione n° 287 del 19/05/2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla R.T.P. così costituita:

1. Arch. Pantaleone Narciso (Mandatario) C.F. NRCPTL51T21I937F, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Catanzaro al n° 751;
2. Ing. Marco Roppa (Mandante) C.F. RPPMRC83E01M208L, all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711;
3. Ing. Roberta Agosto Cod. Fisc. GSTRRT87M50C616S, iscritta all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 3208, in qualità di giovane professionista;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 3169 in data 01/06/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla R.T.P. Arch. Pantaleone Narciso (Mandatario);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di aggiudicare**, in via definitiva, i servizi di ingegneria e architettura di che trattasi alla R.T.P. Arch. Pantaleone Narciso (Mandatario) - C.F. NRCPTL51T21I937F, che ha offerto un ribasso percentuale dello 0,50% pari ad un importo di € 80.128,30 oltre CNPAIA e IVA come per legge;
2. **di stabilire che** la determinazione n° 287 del 19/05/2023, ha acquisito piena efficacia, come da attestazione del RUP in data n° 3169 in data 01/06/2023, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi come richiesti dagli atti di gara;
3. **di disporre** l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
4. **di evidenziare che** il relativo contratto d'appalto per dei servizi di ingegneria e architettura in oggetto, alle condizioni stabilite in sede di gara, potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
5. **di evidenziare che** il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
6. **di prendere atto che** il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
7. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
8. **di dare atto che** la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
9. **di prendere atto che** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
10. **di dare atto che** la spesa per i servizi di ingegneria e architettura di che trattasi sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa;
11. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n° 104 del 2 luglio 2010;

12. **di precisare che** avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Calabria nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n° 104/2010;
13. **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. 565 – Cap. 0904103 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

